

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1204/2531

นายณรงค์ พงศ์พิศนัย

โจทก์

นายไพบูลย์ เจริญรักษา กับพวก

จำเลย

บริษัท ขนส่ง จำกัด จำเลยที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 5 ฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลฎีกาจะพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยลดค่าเสียหายลงให้เหลือเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้แล้วได้ประกอบกับจำเลยที่ 5 มีฐานะมั่นคงถ้าหากแพ้คดีในที่สุด ก็สามารถชำระหนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการบังคับคดีแต่อย่างใด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 268)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 5 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 90,275 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขอนอกจากนี้ให้ยกเสีย และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 และที่ 5 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 228,975 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 264,263)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 5 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 5 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 5 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 5 ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องและค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>